Piano attestato di risanamento — Litoriva Componenti S.p.A.

Estratto: Capo 5, Allegato 3 ed estratto dell'attestazione

LITORIVA COMPONENTI S.P.A. via dell'Artigianato 14 — 46019 Viadana (MN) C.F. e P.IVA 02914760206 — R.E.A. MN-241866

Riferimento interno: LIT/PIANO/2028 Piano approvato dal consiglio di amministrazione con delibera del 20 aprile 2028 Dati economici, patrimoniali e finanziari di base: situazione al 31 dicembre 2027 Attestazione del dott. Fabio Zanardelli in data 24 aprile 2028 Istanza di iscrizione depositata il 27 aprile 2028 Iscritto nel registro delle imprese di Mantova il **2 maggio 2028**, prot. n. 41182/2028, con gli effetti della pubblicazione ai sensi dell'art. 56, comma 5, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Advisor finanziario: Studio Associato Rebecchi e Cavallari, Mantova Professionista incaricato del monitoraggio: dott.ssa Chiara Ruberti

Il presente estratto riproduce integralmente il Capo 5 del piano, il relativo Allegato 3 e i punti 7 e 8 della relazione di attestazione. Copia integrale è depositata presso la sede sociale.

Capo 5 — Atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del piano

5.1 Finalità

L'esecuzione del piano presuppone la continuità del ciclo produttivo dello stabilimento di Viadana per l'intero arco temporale 2028-2031. La continuità richiede che siano regolarmente eseguiti i pagamenti indispensabili al funzionamento degli impianti e all'approvvigionamento delle materie prime, e che le controparti dei relativi rapporti abbiano certezza sulla loro esecuzione. Il presente Capo individua tali atti e pagamenti, ne fissa i limiti quantitativi e ne disciplina le modalità di esecuzione e di documentazione.

5.2 Individuazione

Gli atti, i pagamenti e le garanzie previsti in esecuzione del piano sono esclusivamente quelli descritti nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del piano. Per ciascuno di essi l'Allegato 3 indica la categoria, il beneficiario o la tipologia di beneficiario, la causa, il limite quantitativo e la tempistica.

5.3 Modalità di esecuzione e documentazione

I pagamenti di cui all'Allegato 3 sono eseguiti dalla direzione amministrativa alle scadenze e nei limiti ivi indicati, tramite il conto corrente n. 1104/22 presso Banca Popolare del Mincio, filiale di Viadana, dedicato all'esecuzione del piano.

Per ciascun pagamento la direzione amministrativa conserva l'ordine, il documento di spesa, la quietanza o la distinta bancaria e, per le forniture di beni, il documento di trasporto e il verbale di verifica quantitativa e qualitativa. La documentazione è messa a disposizione del professionista incaricato del monitoraggio, cui è trasmesso entro il giorno 15 di ciascun mese un rendiconto dei pagamenti eseguiti nel mese precedente, distinto per le categorie dell'Allegato 3.

Il superamento dei limiti quantitativi dell'Allegato 3 è consentito soltanto previo assenso scritto del professionista incaricato del monitoraggio, che ne dà conto nella prima relazione utile.

5.4 Carattere tassativo dell'individuazione

L'elenco dell'Allegato 3 è tassativo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie in esso non descritti non sono individuati dal piano ai fini del presente Capo, quand'anche siano compiuti nel periodo di esecuzione o a favore di controparti con cui la società intrattiene rapporti previsti dal piano.

Il piano non contiene, né deve intendersi contenere, una categoria di carattere generale riferita ai pagamenti di debiti anteriori all'approvazione del piano.

L'inserimento di nuovi atti o pagamenti, l'aumento dei limiti quantitativi e ogni altra modifica dell'Allegato 3 richiedono l'aggiornamento del piano e una nuova attestazione, con successiva iscrizione nel registro delle imprese.

5.5 Posizioni pregresse in corso di definizione

Alla situazione del 31 dicembre 2027 risultano in corso trattative con i fornitori indicati nella tabella che segue, per la definizione delle rispettive posizioni anteriori. Gli importi sono tratti dal partitario fornitori alla situazione del 31 dicembre 2027.

Fornitore	Esposizione complessiva EUR	di cui scaduto EUR	Stato della trattativa al 20 aprile 2028
Grisolara Forniture S.r.l.	356.000	289.500	in corso; il fornitore ha richiesto garanzie e una definizione a breve termine
Trafilerie Oglio S.p.A.	142.500	118.000	in corso; ipotesi di riscadenzamento a diciotto mesi
Stampi Curtatone S.r.l.	88.000	74.000	in corso
Fonderia Casalasca S.r.l.	61.000	61.000	in corso
Totale	**647.500**	**542.500**	

La definizione delle posizioni indicate nella tabella che precede è rimessa alle trattative in corso; i relativi esiti, quando raggiunti, saranno recepiti con l'aggiornamento del piano secondo il punto 5.4. Le previsioni finanziarie del Capo 6 assumono, in via prudenziale, il pagamento delle posizioni anteriori in dodici rate trimestrali con decorrenza dal primo trimestre 2030.

Allegato 3 — Elenco degli atti e dei pagamenti individuati dal piano

N.	Categoria	Beneficiario	Causa	Limite quantitativo	Tempistica e modalità
1	Pagamenti periodici delle utenze industriali: energia elettrica, gas, acqua industriale	Enerpadana S.p.A. (energia elettrica e gas); Acque Basso Mantovano S.p.A. (acqua industriale)	fornitura continuativa dei vettori energetici indispensabili al funzionamento delle linee di lavorazione e degli impianti ausiliari	onere mensile complessivo EUR 42.000 in misura fissa (energia elettrica 28.000, gas 11.000, acqua industriale 3.000), oltre conguaglio annuale contrattuale	alle scadenze contrattuali, trenta giorni data fattura fine mese, con addebito diretto SDD sul conto di cui al punto 5.3, senza anticipazioni né dilazioni rispetto alla prassi in essere fra le parti
2	Pagamenti anticipati, totali o parziali, di forniture nuove di materie prime, semilavorati e componenti	fornitori di nuova acquisizione o fornitori che non concedono dilazione, individuati dall'ufficio acquisti	approvvigionamento funzionale alla continuità aziendale a fronte di merce da consegnare	limite unitario per ordine EUR 100.000; limite complessivo annuo EUR 600.000	pagamento contestuale o successivo all'ordine, con consegna della merce entro trenta giorni dal pagamento; obbligo di acquisizione del documento di trasporto e del verbale di verifica
3	Canoni di locazione dell'immobile industriale di Viadana	Immobiliare Bertoldi S.a.s.	disponibilità dello stabilimento sede dell'attività	EUR 18.000 mensili	alle scadenze del contratto di locazione del 1 luglio 2024
4	Premi delle polizze incendio, rischi diversi e responsabilità civile verso terzi	Assicurazioni Rivalta S.p.A.	conservazione della copertura assicurativa dei beni strumentali e dei rischi di esercizio	EUR 46.000 annui	alle scadenze di polizza, 30 giugno di ciascun anno

N.	Categoria	Beneficiario	Causa	Limite quantitativo	Tempistica e modalità
5	Compensi del professionista incaricato del monitoraggio e dell'attestatore	dott.ssa Chiara Ruberti; dott. Fabio Zanardelli	attività di attestazione e di monitoraggio del piano	EUR 74.000 complessivi per l'intero arco del piano	secondo le lettere di incarico del 12 e del 19 gennaio 2028

Estratto della relazione di attestazione

Relazione del dott. Fabio Zanardelli, dottore commercialista, iscritto all'Ordine di Brescia al n. 1904/A e nel registro dei revisori legali al n. 148902, professionista indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

7. Sugli atti e sui pagamenti individuati dal piano. Ho esaminato il Capo 5 e l'Allegato 3. Per ciascuna delle cinque categorie ho verificato la corrispondenza fra la causa indicata e la funzione produttiva o conservativa dichiarata, la congruenza dei limiti quantitativi con i consumi e con i fabbisogni storici del biennio 2026-2027 e la sostenibilità dei relativi flussi nel piano di cassa del Capo 6. Per la categoria 1 ho riscontrato che l'onere mensile indicato corrisponde alla media dei dodici mesi del 2027, al netto dei conguagli, e che le condizioni di pagamento riprodotte nell'Allegato 3 sono quelle dei contratti in essere, non modificate in occasione del piano. Per la categoria 2 ho verificato che il limite unitario e il limite complessivo sono contenuti entro il fabbisogno di approvvigionamento dell'esercizio e che la previsione della consegna entro trenta giorni dal pagamento è coerente con i tempi dichiarati dai fornitori interpellati dall'ufficio acquisti.

Rilevo che l'individuazione di cui al Capo 5 è formulata per categorie chiuse e con limiti quantitativi espressi, e che il punto 5.4 esclude interpretazioni estensive. Ho segnalato alla società, e ne è stato dato conto nel punto 5.5, che la definizione delle posizioni anteriori verso i fornitori strategici resta subordinata all'esito delle trattative e al conseguente aggiornamento del piano.

8. Conclusioni. Attesto la veridicità dei dati aziendali posti a base del piano, quali risultano dalla situazione al 31 dicembre 2027, e la fattibilità del piano medesimo nei termini e con le riserve indicate ai punti 5 e 6 della presente relazione, con particolare riguardo all'ipotesi di ricavi dello stabilimento di Viadana per il 2029 e alla definizione delle posizioni anteriori.

Brescia, 24 aprile 2028

dott. Fabio Zanardelli

Registro delle imprese di Mantova — attestazione di avvenuta iscrizione del piano attestato di risanamento e della relazione di attestazione, prot. n. 41182/2028 del 2 maggio 2028, protocollo dell'istanza n. 39840/2028 del 27 aprile 2028. Impresa: LITORIVA COMPONENTI S.P.A., C.F. 02914760206.